

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
6973/2539

พนักงานอัยการ จังหวัด พิษณุโลก  
นาย ชชาติ ชาย ชู เนียม

โจทก์  
จำเลย

ป.อ. มาตรา 90

แม้ความผิดฐานเสพวัตถุออกฤทธิ์โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายและความผิดฐานเป็นผู้ซบเซพวัตถุออกฤทธิ์โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายจะเป็นการกระทำความผิดต่างฐานกัน แต่ความมุ่งหมายในการกระทำเป็นอย่างเดียวกัน คำฟ้องได้ความเพียงว่าจำเลยเสพวัตถุออกฤทธิ์ขณะปฏิบัติหน้าที่ซึ่งบรรณนัตจึงเป็นทีเห็นได้ชัดแจ้งว่าตามลักษณะและสภาพความผิดการกระทำของจำเลยไม่สามารถยกออกจากกันได้จึงเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท

---

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยซึ่งได้รับอนุญาตบรรณนัตได้เสพเมทแอมเฟตามีนอันเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 โดยไม่ได้รับอนุญาตขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บรรณนัตขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 มาตรา 4, 6, 62 ตริ,106 ตริ พระราชบัญญัติจรรยาบรรณ พ.ศ.2522 มาตรา 43 ทวิ,157 ทวิ พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 102(3 ตริ),127 ทวิ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 และสั่งพักใช้ใบอนุญาตซบเซพไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาตซบเซพด้วย

## จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 มาตรา 62 ตรี, 106 ตรี พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 63 ทวิ วรรคหนึ่ง, 157 ทวิ วรรคหนึ่ง พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 102 (3 ตรี), 127 ทวิ เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานเสพวัตถุออกฤทธิ์ จำคุก 1 ปี ฐานเสพวัตถุออกฤทธิ์ขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจำรถลงโทษตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 อันเป็นบทหนักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 2 เดือน รวมจำคุก 1 ปี 2 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 7 เดือน ให้พักใช้ใบอนุญาตขับขี่จำเลยไว้ 6 เดือน

## จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณาแก้เป็นว่า การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 มาตรา 62 ตรี, 106 ตรี ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 เพียงกระทงเดียว และให้ปรับ 20,000 บาท อีกสถานหนึ่งรวมเป็นจำคุก 1 ปี ปรับ 20,000 บาท ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 6 เดือน ปรับ 10,000 บาท โทษจำคุกให้รอลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น  
อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ข้อแรกว่า การกระทำ  
ของจำเลยเป็นความผิดกรรมเดียวหรือหลายกรรมต่างกัน เห็นว่า แม้ความผิดฐาน  
เสพวัตถุออกฤทธิ์โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายและเป็นผู้ขับขี่เสพวัตถุออกฤทธิ์โดยฝ่าฝืน  
ต่อกฎหมายเป็นการกระทำความผิดต่างฐานกัน แต่ความมุ่งหมายในการกระทำเป็น  
อย่างเดียวกัน และข้อเท็จจริงตามคำฟ้องได้ความเพียงพอว่าจำเลยได้เสพวัตถุออกฤทธิ์  
ขณะปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์จึงเป็นที่เห็นได้โดยชัดแจ้งว่าตามลักษณะและสภาพ  
ความผิดการกระทำของจำเลยไม่สามารถแยกออกจากกันได้ การกระทำของจำเลย  
จึงเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท หาใช่หลายกรรมต่างกันไม่

ส่วนที่โจทก์ฎีกาข้อต่อไปว่า พฤติการณ์แห่งการกระทำผิดคดีนี้หากรอการ  
ลงโทษไว้จำเลยก็จะไม่เกรงกลัว เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามมิให้มีการกระ  
ทำผิดอย่างเด็ดขาดสมควรจะลงโทษจำคุกโดยไม่รอกการลงโทษนั้น เห็นว่า จำเลย  
เป็นผู้ประกอบอาชีพโดยสุจริตเป็นหัวหน้าครอบครัวมีภาระหน้าที่ต้องเลี้ยงดูบุตรซึ่ง  
อยู่ระหว่างศึกษาเล่าเรียน ไม่ปรากฏว่าจำเลยได้รับโทษจำคุกมาก่อน ตามพฤติการณ์  
แห่งคดีเห็นควรให้โอกาสจำเลยกลับตนเป็นพลเมืองดี สมควรรอกการลงโทษจำคุกที่  
ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(จำลอง สุขศิริ-สุนพ กীরติยุดิ-สมบัติ เดี่ยววิศเรศ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ